



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. אמסלם מימון גדי
2. אמסלם פטריסיה לואיז גולייט

באמצעות ב"כ: עו"ד תנעמי אוראל

נגד

הנתבעת:

קרן יטי

באמצעות ב"כ: עו"ד איל ינקו

פסק דין

"פְּתַח לָנוּ שְׁעַר בְּעֵת נְעִילַת שְׁעַר" (פיוט מתוך תפילת נעילה של יום כיפור)

הסעד הדרוש להכרעה עניינו בתביעה לצו עשה המורה לנתבעת לשנות את כיוון פתיחת שער הכניסה שהותקן בפתח דירתה (להלן - "דלת השער"), בטענה כי אופן פתיחתו - כלפי הרכוש המשותף המשמש כשביל גישה (להלן - "שביל גישה") - הוא אינו שימוש סביר ברכוש המשותף, והוא מנוגד לדרישות הבטיחות שבסעיף 10 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע"ד-2014 (להלן - "תקנות התכנון והבניה").

העובדות וההליכים

1. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב גבעון 10-12, גני תקווה הידוע כחלקה 326 בגוש 6720 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מונה ארבע תתי חלקות הבנויות בסמוך זו לזו בשטח של 1,946 מ"ר. תת חלקה 3 ותת חלקה 1 מצויות בחזית החלקה ואילו תת חלקה 2 ותת חלקה 4 מצויות בעורף החלקה. על פי נסח הרישום, הוצמד הרכוש המשותף בחלקים שווים, בהצמדה משותפת לתתי חלקות 1 ו-2 ולתתי חלקות 3 ו-4 (להלן - "נסח הרישום").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בתאריך 04.05.1959 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים ובתוך כך אושר ונרשם לבית המשותף צו רישום (להלן - "צו הרישום"). בתאריך 13.03.1961 אושר ונרשם תקנון מוסכם אשר כותרתו הסכם בין בעלי הדירות בבית המשותף לבין קק"ל ועמידר אשר בו נקבעו התנאים לניהול הבית המשותף וכן הזכויות וההתחייבויות של בעלי הדירות בבית המשותף (להלן - "תקנון מוסכם").
3. התובע 1, מר אמסלם מימון גדי (להלן - "התובע 1"), מתגורר בתת חלקה 4 עם אשתו התובעת 2 גבי אמסלם פטריסיה לואיז גולייט (להלן - "התובעת 2"), אשר רשומה כבעלת 1/4 מזכות החכירה בתת חלקה 4 בבית המשותף. התובע 1 והתובעת 2 ייקראו להלן יחד התובעים (להלן - "התובעים"). הנתבעת, גבי קרן יטי (להלן - "הנתבעת"), היא בעלת זכות החכירה של תת חלקה 2 בבית המשותף.
4. עקב מיקום דירות הצדדים בעורף, שביל הגישה נושא התביעה - המתחיל בחזית הרחוב ומצוי במרכז החלקה - מאפשר גישה לכלי רכב ולהולכי רגל המבקשים להגיע לדירות הצדדים המצויות כאמור בעורף.
5. כדי להקל על הקורא, מצורפת כבר עתה תמונת שביל הגישה, כפי שצולמה על ידי, בעת שביקרתי במקום:



6. כנטען בכתב התביעה, הנתבעת התקינה בתחילת נובמבר 2021 שער חשמלי בכניסה לדירתה, בשטח השייך לה. על השער החשמלי וכחלק ממנו, הותקנה דלת המיועדת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להולכי רגל אשר נפתחת החוצה לכיוון שביל הגישה. כדי למנוע פגיעה בנפש או ברכוש, עתרו התובעים בצו שיורה לנתבעת לשנות את כיוון פתיחת דלת השער באופן שתפתח לתוך שטח דירתה וכן לחיובה בחלקה היחסי בהוצאות התקנת תאורה וניקוי השביל המשותף (להלן- "**כתב התביעה**").

7. בתאריך 27.01.2022 הגישה הנתבעת כתב הגנה (להלן- "**כתב הגנה**") בצרוף בקשה לסילוק התביעה על הסף ומחיקת התובע 1 מכתב התביעה (להלן- "**בקשה לסילוק**").

8. בתאריך 21.02.2022, הוגשה תגובת התובע 1 לבקשה בעניין מחיקתו מכתב התביעה.

9. בתאריך 21.03.2022, נערך דיון במעמד הצדדים ובמהלכו ניתנה החלטה ראשונה כי אף על פי שהתובע 1 אינו רשום כבעלים, יחשב כמחזיק על פי הגדרת חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן- "**חוק המקרקעין**" או "**החוק**") ולפיכך, לא ימחק מהתביעה. עם זאת, ניתנה לנתבעת האפשרות להתייחס לכך במהלך הסיכומים. בתום הדיון ולאחר שהצדדים השכילו להגיע להסכמות באשר לסעד בעניין החזקת הרכוש המשותף, קיבלו הסכמותיהם תוקף של פסק דין חלקי, ומשכך פסק הדין שבכותרת הוא למעשה פסק דין משלים.

10. כדי שאוכל להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים בסעד שנתר לדיון, תואם ביקור במקום בנוכחות הצדדים.

11. בתאריך 05.04.2022 ביקרתי בבית המשותף ולאחר שסקרתי את שביל הגישה, הדלת והשער החשמלי, הצעתי לצדדים מתווה פשרה. עיקריו של מתווה הפשרה הועלו על הכתב לבקשת הנתבעת, בהחלטה מתאריך 13.04.2022. בהחלטה הודגש כי מדובר במתווה מוצע בלבד שאינו מחייב את הצדדים, כך שאי-קבלתו, לא תשמש לחובת הצד שסירב לקבלו.

12. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, הורתי לצדדים להגיש את סיכומיהם, וכך הם פעלו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

13. בסעיף 3 להסכם חלוקה שנחתם בתאריך 23.08.1984 (להלן – **"הסכם חלוקה"**) הסכימו כל בעלי הדירות בבית המשותף, על אופן חלוקת החלקה וסוכם כי יסלל כביש גישה משותף ברוחב של שלושה מטרים, שגרשם כשביל משותף השייך לכל בעלי הזכויות בבית המשותף (ראו סעיף 3 לנספח 1 לסיכומי התובעים).

14. כיוון פתיחת הדלת בשער החשמלי שהתקינה הנתבעת, מנוגד להנחיות המרחביות של הועדה המקומית. אופן פתיחתה אמור להיות אל פנים המגרש ולא כלפי הרחוב או הדרך (סעיף 1.5 נספח 2 לסיכומי התובעים) ובניגוד להוראות סעיף 10 (א) (2) לתקנות התכנון והבניה (נספח 3 לסיכומי התובעים).

15. בתמונות אשר צורפו לכתב התביעה אפשר לראות בבירור כי פתיחת דלת השער לעבר הרכוש המשותף, היא בגדר שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף ולפיכך, יש לקבל את הסעד הנתבע לשינוי כיוון פתיחת השער וכן להורות לנתבעת לשאת בהוצאות ההליך כפי שפורטו בסעיף 26 לסיכומי התובעים.

תמצית טענות הנתבעת בסיכומיה

16. הנתבעת אינה עושה שימוש העולה לכדי שימוש קבוע בדלת השער אשר כאמור, הותקנה בשטח השייך לה.

17. למפקח על רישום מקרקעין לא נתונה הסמכות לדון בסעד הנתבע שכן טענת התובעים כי דלת השער נבנתה בניגוד לתקנות הבניה ובאופן לא בטיחותי היא טענה תכנונית שאינה מצויה בגדרי סמכותו. התובע 1 אינו בעל דין רלבנטי לתביעה הואיל ואינו רשום כבעל זכויות בנסח הרישום – שצורף כנספח 2 לכתב ההגנה.

18. הנתבעת ובני ביתה נכנסים ויוצאים רק על ידי הזזת השער החשמלי במלואו ולא באמצעות פתיחת דלת השער נשוא התובענה. לדידם, דלת השער מתפקדת כשער חירום בלבד להולכי רגל תוך פתיחה מחלקה החיצוני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. לא קיים כלל בפתיחת דלת השער מבחוץ "אלמנט הפתעה" ולא קיימת סכנת חיים מעצם פתיחת דלת השער כפי שמציגים זאת התובעים. פתיחת דלת השער מבחוץ מבוצעת כאמור רק בזמן הפסקות חשמל שבמהלכן אי אפשר להפעיל את השער החשמלי. גם כאשר דלת השער פתוחה לרווחה, אירוע שכאמור קורה לעיתים רחוקות, נותר בשביל הגישה מקום רב המאפשר מעבר לכלי רכב. לכן גם כאשר הדלת פתוחה, לא נפגעים התובעים ויכולים להשתמש באופן סביר ברכוש המשותף.

20. הנתבעת דאגה לבטיחות השביל והתקינה תאורה לשעות החשיכה, שילוט שיזהיר את העוברים בכביש המשותף מהשער החשמלי שהתקינה וכמו כן דאגה כי תותקן מראה פנורמית בכניסה לשביל הגישה כדי להגביר את יכולת הראיה בשביל (ראו נספחים 3 ו-4 לכתב ההגנה). משכך יש לדחות את התביעה, וכן להורות לתובעים לשאת בהוצאות ההליך כפי שפורטו בסעיף 19 לסיכומי הנתבעת.

דיון והכרעה

21. אקדים אחרית לראשית ואומר כי לאחר עיון במסמכים שלפניי, עריכת ביקור במקום ובחינת טענות הצדדים, מצאתי לדחות את הסעד הנדרש בכתב התביעה. נימוקיי יפורטו להלן.

בניגוד לטענת הנתבעת, למפקח על רישום מקרקעין נתונה הסמכות לדון בסעד הנתבע מכוח הוראות חוק המקרקעין

22. כידוע, המבחן ביחס לחלוקת הסמכות העניינית בין בתי המשפט האזרחיים השונים הוא מבחן הסעד, לפיו זהות הערכאה המוסמכת לדון בתובענה תיקבע, ככלל, על פי הסעד המבוקש בכתב התביעה [ראו: רע"א 3749/12 ששון בר-עוז נ' דניאל סטר, פ"ד סו(1) 678 (2013); רע"א 6681/17 רשות המיסים – מכס מרכז נ' Three D Investments Ltd, פסקה 5 (2.10.2017); רע"א 4962/19 לוקי בניה ופיתוח בע"מ נ' דנקנר, פסקה 25 [פורסם בנבו] (19.11.2019)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. סמכות המפקח על רישום מקרקעין מעוגנת בסעיפים 72-73 לחוק המקרקעין:

72. (א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי

התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר.

73. ואלה זכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72 ;

(2) נציגות הבית המשותף."

(ההדגשה אינה במקור, מ"פ)

24. סעיפים אלו גודרים הן את סוג העניינים הנדונים בפני המפקח והן את זהות הצדדים הרשאים להביא תביעה בפני המפקח. סעיף 72 לחוק המקרקעין, קובע מה הם שני התנאים המצטברים, אשר מקנים למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו.

התנאי הראשון – תנאי מהות הסכסוך במסגרתו נבחנת השאלה האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין.

התנאי השני - תנאי זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, בפסקה
20 (נבו, 17.3.2016).**

25. אומנם, בכל הקשור לטענות הצדדים ביחס להיבט התכנוני של כיוון פתיחת דלת השער והתקנתה באופן שנטען כי הוא נוגד את תקנות התכנון והבניה אדגיש כי אכן אין זו הערכאה המתאימה לכך ולפיכך, לא אידרש לנושא התכנוני [בעניין היחס שבין ההליך התכנוני להליך הקנייני ראו פסק דיני בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא (נבו 14.03.2022)].

26. עם זאת ועל פי הוראות סעיף 72 לחוק, הכרעה בשאלה האם השימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף כאשר דלת השער נפתחת באופן ידני, הוא שימוש סביר ברכוש המשותף, אכן מצויה בגדרי סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין.

27. **בעניינו** - לב הסכסוך בין הצדדים נעוץ באופן השימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף תוך כדי שימוש בדלת שהתקינה בשער החשמלי, שכאמור, נפתחת כלפי שביל הגישה המשותף. כאמור בהוראות סעיף 72 (ב) לחוק המקרקעין, סכסוך בבית משותף הנובע משימוש שאינו סביר שעושה אחד מדיירי הבית ברכוש משותף המתגבש לכדי פגיעה בזכות קניינית של דייר אחר, נכנס בגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין. לפיכך, מתקיים בעניינו התנאי הראשון אשר מקנה למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה.

28. אשר לתנאי השני - זהות הצדדים, נקבע בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין).

29. כמו כן, בניגוד לטענת הנתבעת, אני סבור שאף התובע 1, הוא צד ראוי להליך, שכן התובע 1 נשוי לתובעת 2, וטענתו כי הוא מתגורר זה שנים רבות בדירה (תגובת התובע 1 מתאריך 21.2.2022), לא נסתרה. משכך, לכל הפחות התובע 1 הוא בגדר "מחזיק" בדירה מטעם בעלת הדירה היא התובעת 2.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

30. בהתקיים שכל הצדדים בתביעה שלפניי - כולל התובע 1 כמחזיק בדירה מטעם בעלת הדירה - הם צדדים הזכאים על פי החוק להביא את הסכסוך להכרעתו של המפקח על רישום מקרקעין, מתקיים גם התנאי השני.

יש לבצע איזון אינטרסים, במקרה שבו טוען צד כי נפגעה זכותו שכן זכות הבעלות בבית משותף, אינה זהה לזכות הבעלות הקלאסית בבית פרטי

31. לא בכדי קובע סעיף 2 לחוק המקרקעין בהגדירו את הבעלות, כי: **"הבעלות במקרקעין היא הזכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם"**.

32. זכות הבעלות בבית משותף, בשונה מזכות הבעלות הקלאסית בבית פרטי יחיד, מושפעת מהמבנה של הבית המשותף ומזכויותיהם של יתר בעלי הדירות בבית ולכן, יכול וזכות זו תהיה כפופה, בנוסף להגבלות לפי דין או לפי הסכם, לזכויות שימוש של אחרים בבית. כך לדוגמה, בבתים משותפים רבים עוברת צנרת הביוב והניקוז המשותפת בתוך הדירה ממש, מה שמחייב את בעלי הדירה לאפשר כניסה לדירתם לצורך תחזוקתם של מתקנים אלו. המחוקק, אשר היה ער לאפשרויות מסוג אלו בהגדירו בסעיף 52 לחוק המקרקעין מה הם החלקים המהווים "רכוש משותף" וקבע כי "אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". כלומר, בבית משותף ייתכן שרכוש משותף יהיה מצוי בתוך דירה, מה שיחייב את אותו בעל דירה לתת זכות מעבר בקניינו (ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 8/21 שרון שביט רביבו נ' שטיגל מיכאל, בפסקה 26 (נבו 07.07.2022)).

33. הרוכש דירה בבית משותף, צריך לדעת שרכש נכס עם מגבלות ולא בחלל ריק. היטיב לתאר זאת כב' השופט מישאל חשין בפסק הדין בעניין רע"א 7112/93 צודלר בתיה ו - 18אח' נ' שרה יוסף, מח(5) 550 (1994), להלן – "עניין צודלר", כך: **"הרוכש דירה בבית משותף - הוא הדין במי שדירה בבית משותף נפלה לבעלותו בדרך אחרת - מעלים עליו כי הסכים מראש לוותר על חלק מן האוטונומיה הקניינית הקנויה לו, וכמו הקנה חלק מזכויותיו למסגרת השיתופית המתמשכת והקבועה"**.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובהמשך: "אכן, גילווייה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילווייה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. למשל: אדם אינו רשאי על דעתו שלו בלבד לקרוע חלון בקיר דירתו שבבית המשותף, אם אותו קיר הוא קיר חיצוני של הבית (ראה סעיף 2 לתקנון המצוי, בתוספת לחוק); ובעל דירה חייב לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונים של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

34. העובדה כי לפנינו בית משותף המאגד ארבעה בתים לכאורה פרטיים, הפרוסים על שטח החלקה בנפרד זה מזה, אינה משנה את מרקם החיים שקבע המחוקק בחוק ובפסיקה לבתים משותפים, בייחוד באופן שהצמדת הרכוש המשותף דוגמת שביל הגישה, כפופה לזכויות שימוש ומעבר לכלל דיירי הבית המשותף [493/19 חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית (נבו 02.09.2021)].

35. **במיושם לעניינו** – בסעיף 3 להסכם החלוקה שצרפו הצדדים, שעליו חתמה התובעת 2 צוין מפורשות כי "השביל מספר 5 ירשם כשביל משותף לכל בעלי הזכויות בחלקה". כך שטענת התובע 1 כי "השביל הוא בבעלות שנינו ולא רכוש משותף, הוא שויך לנו לגישה ואז הוא באחריות לטיפול רק לנו..." (ראו עמוד 2 שורה 20 לפרוטוקול הדיון), עומדת בסתירה להוראות הסכם החלוקה עליו חתומה התובעת 2 המגדיר את שביל הגישה כרכוש משותף השייך לכלל דיירי הבית המשותף ושגויה באופן מהותי.

36. יובהר על כן, כי אף על פי שאין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת התקינה את הדלת והשער החשמלי בשטח השייך לה, נקודת המוצא בהכרעה במחלוקת שנתרה עוסקת בשאלה האם השימוש שעושה הנתבעת בעת פתיחת דלת השער לכיוון שביל הגישה המשותף, עולה לכדי שימוש סביר ברכוש המשותף, או שמדובר בשימוש הפוגע בזכויות הקנייניות של התובעים תוך פתיחת דלת השער אל עבר הרכוש המשותף. באיזון האינטרסים, יש לבדוק למי מהצדדים צפויה להיות פגיעה, אם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בכלל, בזכות הקניינית [רע"א 4657/21 ישראל מאיר כהן נ' משה"ב חברה לבניין
ופיתוח בע"מ (נבו 03.08.2022)].

**השימוש שעושה הנתבעת ברכוש המשותף, בעת פתיחת הדלת בשער החשמלי, הוא
סביר ואינו עולה לכדי פגיעה בזכות התובעים לעשות שימוש דומה**

37. הרכוש המשותף שייך לכל בעלי הדירות ונועד לשמש את כולם או את מרביתם (ראו
ההגדרה בסעיף 52 לחוק המקרקעין ואין חולק כי שביל הגישה הוא רכוש משותף.

38. ככלל, האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית היא הגוף המוסמך לקבוע את דרכי
ניהולו של הרכוש המשותף, ואת השימוש בו, ראו סעיף 5(א) לתקנון המצוי וסעיף
12 (א) לתקנון המוסכם בבית המשותף.

39. בעל דירה רשאי לעשות שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף אף בלא אישורה של
האסיפה הכללית בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: **האחד**, השימוש תואם
את תנאי המקום והזמן ואת הייעוד של אותו חלק ברכוש המשותף. תנאי המקום
משמעם המקום שבו נמצא הבית המשותף, ובכלל זה מאפייניו של הבית המשותף,
ייחודו, צביונו וייעודו (כגון: מגורים, מסחר, משרדים או שילוב של אלה). תנאי הזמן
משמעם דרישות ואילוצים אשר מציאות החיים מתייבה. **השני**, השימוש אינו מונע
שימוש דומה בעלי דירות אחרים בבית המשותף, ואינו עולה כדי תפיסת חזקה
ייחודית ברכוש המשותף [ראו: ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג, פ"ד כח(2) 817, 825-
824 (1974); ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 647-648 (1974); ע"א
698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); עניין צודלר 550, 562-563
(1994); רע"א 9645/16 איסק נ' נחמיאס (נבו 10.1.2017); (י' ויסמן דיני קניין -
בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 488-490; א. אייזנשטיין "יסודות והלכות בדיני
מקרקעין", חלק שלישי – בתים משותפים, 102 תשס"א - 2001; (המפקח על
המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון,
בפסקאות 123-124 (נבו 10.08.2021)].

40. **במיושם לעניינו** - מהביקור שערכתי במקום התרשמתי באופן בלתי אמצעי כי
אילוץ השטח הם אלו שהביאו את הנתבעת להתקין דלת בשער החשמלי כדי
שתשמש כדלת חירום בלבד. השער החשמלי משמש גישה בלעדית לשטח שבבעלות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעת בזמן חירום הואיל ולא קיימת גישה נוספת או כניסה חלופית לשטחה של הנתבעת המשתרע על פני 448 מ"ר, זאת על פי הנתונים המצויים בסעיף 1 להסכם החלוקה.

41. עוד התרשמתי בביקורי במקום, כי הדלת אשר מותקנת כחלק אינטגרלי מהשער החשמלי (ראו צילום מספר 1), אינה משמשת באופן תדיר וקבוע את הנתבעת כדלת כניסה ויציאה לדירתה. השער החשמלי והדלת, נגררים כיחידה אחת הצידה כאשר הנתבעת מבקשת להיכנס או לצאת מדירתה (ראו צילום מספר 2).

צילום 1: הדלת והשער החשמלי



צילום 2: אופן השימוש בשער החשמלי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



42. וכן, רוחבו המלא של שביל הגישה המוביל לדירות הצדדים הוא כ-3.00 מטרים וכאשר עולה הצורך להשתמש בדלת השער כדי להיכנס לדירת הנתבעת וכאשר דלת השער פתוחה לרווחה, עדיין נותר מעבר ברוחב של כ-2.00 מטרים, המאפשר להולכי רגל או לכלי רכב להגיע לדירת התובעים הסמוכה (ראו צילום 3).

צילום 3: מבט אל כביש הגישה כאשר הדלת פתוחה לרווחה





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/635/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. עוד התרשמתי כי פתיחת הדלת בשער, כאשר אין אפשרות להפעיל את השער החשמלי מסיבה כזו או אחרת, אינה מונעת מהתובעים לעשות כל שימוש או שימוש דומה ברכוש המשותף או חוסמת בפני התובעים את זכות המעבר בשביל הגישה יתרה מכך, זכות הגישה לדירת התובעים גם כאשר הדלת פתוחה לרווחה, איננה נשללת מהם.

44. לפיכך, הוכח לפניי כי הנתבעת עושה שימוש סביר ברכוש המשותף שכן הוא עונה על תנאי הזמן והמקום והוא אינו מונע שימוש דומה משאר בעלי דירות האחרים בבית המשותף, לרבות התובעים, והוא אינו עולה כדי תפיסת חזקה ייחודית ברכוש המשותף.

45. לפני סיום - רשמתי לפניי את הצהרת הנתבעת לפיה השימוש בדלת השער ייעשה רק במקרי חירום שבו שער הכניסה החשמלי לא עובד (סעיף 2 וסעיף 12 לסיכומי הנתבעת). לפיכך הנתבעת (או מי מטעמה) תוודא שדלת השער תיסגר ולא תישאר פתוחה בתום השימוש בה.

46. יובהר כי פסק דיני מתייחס להיבט הקנייני בלבד, ומשכך לתובעים נשמרת הזכות להעלות את טענותיהם התכנוניות מול הערכאה המתאימה לכך ובכפוף לכל דין.

לסיכום:

47. התביעה לשינוי מיקום פתיחת הדלת נדחת, בכפוף לאמור בסעיף 45 לעיל.

הוצאות הליך

48. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/635/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. במסגרת בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ** נ' הרשות המוסכמת למתן רשיונות יבוא-משרד התעשיה המסחר (נבו 30.06.2005), נותחו על ידי כב' הרשם (כתוארו אז) יגאל מרזל, תכליות חיוב בעל דין בהוצאות רעהו, כאשר המסקנה הייתה כי אמת המידה הנכונה לחיוב בהוצאות הוא כי ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות. במסגרת הקווים המנחים לשימוש באותן אמות מידה נקבע, בין השאר כי יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; שיקול נוסף הוא הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; כמו כן יש להתחשב במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו; השיקול האחרון המוזכר הוא חשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

50. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את העניין, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין ובשים לב לכך שאומנם הסעד המבוקש שנותר בתביעה לא התקבל, אולם מנגד, טענת הנתבעת בקשר עם סילוק התביעה ובקשר לזהות הצדדים לא התקבלה, וכן לאור העובדה שהצדדים השכילו להגיע להבנות לגבי יתר הסעדים, ומתוך תקווה שהדבר גם יתרום להשכנת יחסי שכנות בין הצדדים, כפי שהיה בעבר, החלטתי כי נכון יהיה שכל צד יישא בהוצאותיו, וכך אני מורה.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתן היום, כ"ו חשוון תשפ"ג, 20 נובמבר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה